

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3350/2538

นาง เฉลียว อ่ำพุม
นาง พาน สะอาดดี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183, มาตรา 243, มาตรา 247

ประเด็นสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นโมฆียะและโจทก์บอกล้างแล้วหรือไม่ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ในชั้นชี้สองสถานและโจทก์จำเลยก็มิได้คัดค้านการชี้สองสถานดังกล่าวถือว่าโจทก์และจำเลยได้สละประเด็นนั้นแล้วดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยในประเด็นว่าจำเลยหลอกลวงให้โจทก์หลงเชื่อจนยอมลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทและมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้จำเลยโดยที่จำเลยไม่มีเจตนาที่จะชำระราคาที่ดินพิพาทให้โจทก์สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นโมฆียะและโจทก์ได้บอกล้างแล้วจึงเป็นการวินิจฉัยในประเด็นที่ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทและไม่ใช่ข้อกฎหมายที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นเป็นการที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งสมควรให้ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 243 ประกอบด้วยมาตรา 247

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณปี 2525 โจทก์เคยกู้ยืมเงินจากจำเลยจำนวน 30,000 บาท ต่อมาประมาณเดือนเมษายน 2527 โจทก์เสนอขายที่ดินมือเปล่า 1

แปลง เนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวาตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง
กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร ให้แก่จำเลยในราคา 60,000 บาท จำเลยตกลงซื้อ
โดยนัดไปทำสัญญาซื้อขายที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4ตำบลหนองปลิง ในวันที่ 6
เมษายน 2527 ครั้นถึงกำหนด โจทก์และจำเลยจึงเดินทางไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน และให้
ผู้ใหญ่บ้านเขียนหนังสือสัญญาให้ หลังจากที่โจทก์ลงชื่อในหนังสือสัญญาซื้อขายแล้ว
โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระเงินจำเลยหลอกลวงโจทก์ว่าไม่ได้นำเงินมาให้โจทก์ไป
รับเงินที่บ้าน ครั้นโจทก์ตามไปถึงบ้านจำเลย จำเลยอ้างว่ายังไม่มีเงินสดขอผ่อน
เรื่อยมา ต่อมาโจทก์ขอให้ปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชรหมายเรียกจำเลยมาพบ
จำเลยพูดกับโจทก์ว่าที่ดินของโจทก์ที่ตกลงซื้อขายนั้น จำเลยไม่ต้องการซื้อขอเพียง
ให้โจทก์นำเงินที่ยืมไปจำนวน 30,000 บาท มาคืนก็จะคืนสัญญาซื้อขายให้ แต่ขอทำ
ประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่างดอกเบี้ยไปจนกว่าโจทก์จะนำเงิน 30,000 บาท มาชำระ
โจทก์จึงตกลงเลิกสัญญาซื้อขายที่ดินกับจำเลยนับแต่ปี 2527 เป็นต้นมา และไม่เคยม
บังคับให้จำเลยชำระราคาที่ดินพิพาทอีก ต่อมาเดือนกรกฎาคม 2533 โจทก์นำเงิน
จำนวน 30,000 บาท ไปชำระหนี้เงินกู้แก่จำเลย จำเลยไม่ยอมรับชำระและอ้างว่า
ขายที่ดินให้บุคคลอื่นไปแล้ว โจทก์จึงทราบว่าจำเลยนำที่ดินไปขอออกหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์และจำนองไว้แก่นางสาวสมจิต ประทีปกาญจนา พฤติการณ์ของ
จำเลยแสดงว่า จำเลยหลอกลวงให้โจทก์หลงเชื่อจนยอมทำหนังสือสัญญาซื้อขายและ
ส่งมอบการครอบครองที่ดินให้จำเลย สัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์และจำเลยเป็น
โมฆียะ โจทก์ได้บอกเลิกสัญญาซื้อขายแก่จำเลยแล้ว สิทธิครอบครองที่ดินหาได้ตก
เป็นของจำเลยเพราะจำเลยเพียงครอบครองแทนโจทก์เท่านั้น จำเลยไม่มีสิทธินำ
ที่ดินของโจทก์ไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือจดทะเบียนจำนอง ขอ
ให้บังคับจำเลยส่งมอบการครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เล่มที่
7หน้า 151 สารบัญ เลขที่ 81 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชรให้โจทก์โดยปราศจากภาระติดพันใด ๆ และมีคำสั่งเพิกถอน

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว ทะเบียนเล่มที่ 7 หน้า 151 สารบัญเลขที่ 81ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยชำระราคาที่ดินให้โจทก์แล้ว โจทก์ไม่เคยทวงถามเงินค่าที่ดินเพราะไม่มีหนี้สินต่อกัน จำเลยครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตลอดมาตั้งแต่ทำสัญญาซื้อขาย ทั้งได้เสียภาษีบำรุงท้องที่จนถึงปัจจุบัน จำเลยได้ครอบครองที่ดินโดยสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ปี 2529 จำเลยได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มีการประกาศตามระเบียบไม่มีผู้ใดคัดค้านนายแสวง กิจชม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง เป็นผู้รับรองการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์และทางราชการได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์แก่จำเลยหลังจากขายที่พิพาทให้แก่จำเลยแล้ว โจทก์ย้ายภูมิลำเนาออกไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่ปี 2528 โจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท โจทก์ไม่เคยบอกเลิกสัญญาซื้อขายหรือบอกล้างนิติกรรมใด ๆ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย และขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทคืนให้โจทก์โดยปราศจากภาระติดพัน หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์และจำเลยต่างฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโดยโจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยคดีไม่ครบประเด็นเพราะไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นเรื่องค่าเสียหายของโจทก์ ส่วนจำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยนอกประเด็นเห็นว่าในชั้นชี้สองสถานนั้น ศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ 3 ประเด็น คือ 1. จำเลยผิดสัญญาซื้อขายและโจทก์บอกเลิกสัญญาซื้อขายแล้วหรือไม่ 2. จำเลยมีสิทธินำที่ดินพิพาทไปขอยก น.ส.3 หรือไม่และ 3. โจทก์เสียหายหรือไม่เพียงใด ส่วนประเด็นข้ออื่น ๆ เช่นสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นโมฆียะและโจทก์บอกล้างแล้วหรือไม่กับปัญหาเรื่องอายุความนั้น ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ และโจทก์จำเลยก็ได้คัดค้านการชี้สองสถานดังกล่าวถือว่าโจทก์และจำเลยได้สละประเด็นอื่น ๆ นั้นหมดแล้ว ไม่ติดใจจะต่อสู้กันในประเด็นที่มีได้กำหนดนั้นต่อไป ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้วินิจฉัยในประเด็นว่า จำเลยหลอกลวงให้โจทก์หลงเชื่อจนยอมลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทและมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้จำเลย โดยที่จำเลยไม่มีเจตนาที่จะชำระราคาที่ดินพิพาทให้โจทก์อันจะทำให้สัญญาซื้อขายตามเอกสารหมาย จ.2 และการส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทเป็นโมฆียะและโจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้หรือไม่แล้วฟังข้อเท็จจริงว่า สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นโมฆียะโจทก์ได้บอกล้างแล้วจึงเป็นโมฆะมาแต่แรก พิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทคืนให้โจทก์โดยปราศจากภาระติดพัน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยการวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดังกล่าว จึงเป็นการวินิจฉัยในประเด็นที่ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทและจำเลยมิได้โต้แย้งไว้ ดังนี้ถือว่าจำเลยได้สละประเด็นข้อนี้แล้วจึงไม่ใช่ข้อกฎหมายที่วากันมาแล้วในศาลชั้นต้น เป็นการที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่ง สมควรให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง>ใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 243ประกอบด้วยมาตรา 247 ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นเรื่องค่าเสียหายของโจทก์นั้น เห็นว่า โจทก์มิได้อุทธรณ์ในประเด็นเรื่องค่าเสียหาย การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มิได้วินิจฉัยประเด็นเรื่องค่าเสียหายให้โจทก์จึงชอบแล้ว

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาและพิพากษาใหม่ในประเด็นข้อพิพาทข้อ 1 และ 2

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ